

الدكتور إبراهيم عثمان إبراهيم ناصر

دكتوراه في القانون العام من جامعة امدرمان الإسلامية - السودان

جريمة التعدي الجنائي في القانون السوداني (دراسة تحليلية)

Criminal Offense of Assault in Sudanese Law (Analytical Study)
in Sudanese Law (Analytical Study)

مستخلص:

يتناول هذا البحث موضوع (جريمة التعدي الجنائي في القانون السوداني) حيث يستعرض بإيجاز تعريف جريمة التعدي الجنائي وبيان أركانها والعقوبة المقررة لها وطريقة تنفيذها وذلك في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م والقوانين ذات الصلة وقد تمثلت مشكلة البحث في سؤال رئيسي وهو كيف نظم المشرع السوداني جريمة التعدي الجنائي في القانون الجنائي لسنة 1991م ؟ وقد استخدم الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي ، ومن النتائج التي توصل إليها الباحث أن المشرع السوداني قد تناول الركن الشرعي لجريمة التعدي الجنائي في القوانين الجنائية السابقة بشيء أكثر تفصيلاً من القانون الجنائي الحالي لسنة 1991م ، ومن التوصيات التي يُوصي بها الباحث ضرورة الرجوع إلى كافة النصوص ذات الصلة بالركن المادي في القوانين المختلفة بغرض توضيح الركن المادي للجريمة . الكلمات المفتاحية : جريمة ، التعدي الجنائي ، القانون الجنائي .

ABSTRACT:

This research addresses the topic of "The Crime of Trespass in Sudanese Law" It briefly reviews the definition of trespass, its elements, the prescribed punishment, and the method of its execution, as outlined in the Sudanese Penal Code of 1991 and relevant law . The research problem is centered on the central question : How did the Sudanese legislator regulate the crime of trespass in the 1991 penal Code ? The researcher employed a descriptive-analytical approach . Among the findings is that the Sudanese legislator addressed the legal element of trespass in previous penal codes in greater detail than in the current 1991 Penal Code. One of the researchers recommendations is the necessity of consulting all relevant texts pertaining to the material element of the crime in various legal systems to further clarify its definition. Keywords ; crime , criminal trespass , criminal law

مقدمة :

نظم المشرع السوداني في الباب السابع عشر من القانون الجنائي الحالي لسنة 1991م الجرائم الواقعة على المال ولم يضع هذا القانون تعريف محدد للمال إلا أنه أشار إليه في المادة الثالثة عند تعريف العقار والمنقول حيث نصت تلك المادة على : (عقار " يشمل الأرض وما يتصل بها إتصال قرار

أو يرتبط بشئ متصل بها كذلك وما عدا ذلك من الأموال فهو منقول (وذلك بخلاف قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م الذي وضع تعريف محدد للمال في المادة (25) منه ، ومن ضمن الجرائم الواقعة على المال جريمة التعدي الجنائي وقد جاء هذا البحث ليوضح مفهومها وأركانها وعقوبتها وذلك على ضوء التشريع وأحكام الفقه والقضاء .

أهمية الدراسة :

تنبع أهمية البحث في كونه يتجه أولاً إلى دراسة جانب مهم يتعلق بالحماية الجنائية للمال لأنه عصب الحياة به قيام مصالحها ويُسلط البحث الضوء على جريمة التعدي الجنائي في القانون الجنائي السوداني وعلى ضوء أحكام الفقه والقضاء مما يُكسب البحث علمية وعملية .

مشكلة الدراسة :

تتمثل مشكلة البحث في سؤال رئيسي وهو : كيف نظم المشرع السوداني جريمة التعدي الجنائي في القانون الجنائي لسنة 1991م ؟

وتتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الآتية :

- 1 _ ما هو مفهوم جريمة التعدي الجنائي ؟
- 2 _ ما هي أركان جريمة التعدي الجنائي ؟
- 3 _ ما هي عقوبة جريمة التعدي الجنائي ؟

أهداف الدراسة :

يهدف البحث للتعرف على مفهوم جريمة التعدي الجنائي وبيان أركانها والعقوبة التي نص عليها المشرع وذلك بدراسة وشرح وتحليل النصوص المتعلقة بهذه الموضوعات والإستعانة في ذلك بأحكام الفقه والقضاء للوصول للتطبيق الصحيح للنصوص القانونية .

أسباب اختيار موضوع الدراسة :

من الأسباب التي دفعت الباحث لكتابة هذا البحث :

- 1 _ عدم وجود دراسات سابقة تناولت الموضوع من ناحية علمية وعملية .
- 2 _ المساهمة في إثراء المكتبة القانونية السودانية .

حدود الدراسة :

حدود موضوعية تتمثل في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م .

منهج الدراسة :

المنهج الوصفي التحليلي .

هيكل الدراسة :

المبحث الأول : مفهوم جريمة التعدي الجنائي

المطلب الأول : تعريف جريمة التعدي الجنائي لغة وإصطلاحاً

المطلب الثاني : تعريف جريمة التعدي الجنائي في القانون الجنائي السوداني .

المبحث الثاني : أركان جريمة التعدي الجنائي

المطلب الأول : الركن المادي

المطلب الثاني: الركن المعنوي .

المبحث الثالث: عقوبة جريمة التعدي الجنائي

المطلب الأول: مفهوم العقوبة

المطلب الثاني: عقوبة جريمة التعدي الجنائي .

المبحث الأول: مفهوم جريمة التعدي الجنائي

المطلب الأول: تعريف جريمة التعدي الجنائي لغة وإصطلاحاً

الفرع الأول: تعريف جريمة التعدي الجنائي لغة

الجرم من أجرم وهو التعدي والذنب والإثم وهو ما يفعله الإنسان ويوجب العقاب والكسب المكروه وإغتراف السيئة ، وقد ورد في القرآن الكريم بهذا المعنى حيث قال تعالى : (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ) ¹⁴⁷ ، أي جزاء الجرم والكسب وقال تعالى : (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) ¹⁴⁸ ، (إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ) ¹⁴⁹ ، ومن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد باب من قتل ذمياً بغير جرم أي ذنب ¹⁵⁰ ، جنى جناية أذنب عليه يجني جناية أي جر جريمة وهي الذنب ¹⁵¹ .

والتعدي في اللغة هو الظلم وتجاوز الحد ¹⁵² .

وبالنظر إلى التعريف اللغوي نجد أن لفظ الجريمة والتعدي مترادفان وكذلك لفظ الجناية

والذنب .

الفرع الثاني: تعريف جريمة التعدي الجنائي اصطلاحاً

الجناية في الاصطلاح هي كل فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس أو غيرها ¹⁵³ .

والجناية في الفقه الإسلامي نوعان جناية على الهائم والجمادات وتبحث عادة في باب الغصب والإتلاف وجناية على الإنسان الأدمي وتنقسم الأخيرة بحسب خطورتها إلى ثلاثة أقسام جناية على النفس وهي القتل وجناية على ما دون النفس وهي الضرب والجرح وجناية على ما هو من نفس من وجه دون وجه وهي الجناية على الجنين (الإجهاض) ، وتنقسم أيضاً بحسب القصد وعدمه إلى عمد وشبه عمد وخطأ ¹⁵⁴ .

147 . سورة هود الآية 35.

148 . سورة المائدة الآية 8.

149 . سورة المطففين الآية 29.

150 . الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني _ فتح الباري بشرح صحيح البخاري _ تحقيق محمد كامل قره بللي _ ج 22 _ ط 1 _ دار الرسالة العالمية _ 2013م _ دمشق _ كتاب الديات _ باب إثم من قتل ذمياً بغير جرم _ ص 160 _ 161.

151 . مجمع اللغة العربية _ المعجم الوسيط _ ط 4 _ مكتبة الشروق الدولية _ 2004م _ مصر _ ص 116

152 . مجمع اللغة العربية _ نفس المرجع السابق _ ص 588.

153 . علي بن محمد الشريف الجرجاني _ معجم التعريفات _ تحقيق محمد صديق المنشاوي _ دط _ دار الفضيلة _ دس _ القاهرة _ رقم 648 _ ص 71.

154 . د. وهبة الزحيلي _ الفقه الإسلامي وأدلته _ ج 6 _ ط 2 _ دار الفكر _ 1985م _ دمشق _ ص 215 _ 216 .

وللجريمة في الفقه الإسلامي عدة تعريفات منها :

أولاً: الجرائم هي محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير¹⁵⁵.

ثانياً: الجريمة هي فعل ما نهى الله عنه وعصيان ما أمر الله به وهي بعبارة أعم عصيان ما أمر الله به بحكم الشرع الشريف ويرى الفقهاء أنه إتيان فعل محرم معاقب على فعله أو ترك فعل مأمور به معاقب على تركه¹⁵⁶.

ويذهب كثير من شراح القانون الوضعي إلى تعريف الجريمة بأنها (فعل يفرض له القانون عقاباً) ويذهب بعض الفقهاء إلى تعريف الجريمة تعريف يشمل عناصرها وأثرها حيث أن ذلك التعريف قد اقتصر فقط على بيان أثرها وهو العقوبة وتعرف الجريمة بأنها فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقر لها القانون عقوبة أو تدبيراً احترازياً¹⁵⁷.

وقد عرف القانون الجنائي لسنة 1991م الجريمة في المادة الثالثة بأنها: (تشمل كل فعل معاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر)، كما عرف القانون كلمة فعل بأنها: (الكلمات التي تدل على "الفعل" تشمل "الامتناع" المخالف للقانون كما تشمل الأفعال المتعددة). وبالنظر إلى التعريف الاصطلاحي للجريمة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي نجد أن الاختلاف يكمن في المشرع فالمشرع في الإسلام هو الله سبحانه وتعالى أما في القانون الوضعي فالمشرع هم البشر.

ومصطلح التعدي في الفقه الإسلامي يرد على معنيين هما: ¹⁵⁸

أولاً: بمعنى الإستيلاء على منفعة مال الغير.

ثانياً: مجاوزة ما يجوز إلى ما لا يجوز.

ويُعرف التعدي في القانون بأنه الظلم ومجاوزة حدود الحق والإعتداء على الحق¹⁵⁹.

المطلب الثاني: تعريف جريمة التعدي الجنائي في القانون الجنائي السوداني

الفرع الأول: تعريف جريمة التعدي الجنائي في القوانين الجنائية السابقة¹⁶⁰

تناول المشرع في قانون العقوبات لسنة 1974م تعريف جريمة التعدي الجنائي وبيان ركنها

الشرعي في المواد من 380 إلى 385 وذلك على النحو الآتي:

أولاً: المادة 380

155 . د. فهد صالح العجلان _ التحريم والتجريم في بيان العلاقة بين التحريم الشرعي والتجريم القانوني _ ط 1 _ دن _ 2017م _ الرياض _ ص 35.

156 . محمد أبوزهرة _ الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي _ دط _ دار الفكر العربي _ 1998م _ القاهرة _ ص 20.

157 . د. يس عمر يوسف _ النظرية العامة للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م _ ط 1 _ دار ومكتبة الهلال _ 1993م _ دب _ ص 81.

158 . د. أحمد محمد عطية محمد _ نظرية التعدي كأساس للمسئولية المدنية الحديثة دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه والقضاء _ دط _ دار الفكر الجامعي _ دس _ الإسكندرية _ ص 10 _ 11.

159 . صلاح الدين سر الختم علي _ الوجيز في شرح دعاوى الحيازة _ ط 2 _ دن _ 2019م _ السودان _ ص 133.

160 . صدر أول قانون جنائي في السودان في العام 1899م تحت مسمى قانون العقوبات وأصبح ذلك القانون ساري على جميع الولايات في العام 1925م واستمد هذا القانون من قانون العقوبات الهندي وصدر بعده قانون العقوبات لسنة 1974م وصدر بعد هذا القانون قانون العقوبات لسنة 1983م وصدر أخيراً القانون الجنائي 1991م (انظر في ذلك: د. محمد الفاتح إسماعيل _ القانون الجنائي (1) _ ط 1 _ منشورات جامعة السودان المفتوحة _ 2007م _ دب _ ص 13).

نصت المادة على : (كل من يدخل عقاراً أو مكاناً أو أي شيء آخر في حيازة شخص آخر قاصداً بذلك ارتكاب جريمة أو ارباب أي شخص يضع يده على هذا العقار أو المكان أو الشيء أو اهانتته أو مضايقته ، وكل من يدخل ذلك العقار أو المكان أو الشيء بطريقة غير مشروعة ، ويبقى فيه على وجه غير مشروع قاصداً بذلك ارباب ذلك الشخص أو اهانتته أو مضايقته ، أو بقصد ارتكاب جريمة يُقال ارتكب جريمة التعدي الجنائي) .

ثانياً : المادة 381

نصت المادة على : (كل من يرتكب تعدياً جنائياً بالدخول أو البقاء في أي بناء أو خيمة أو سفينة تستعمل كسكن للإنسان أو في أي بناء يستعمل كمحل للعبادة أو لحفظ الأموال ، أو في عربة للسكك الحديدية تستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع يقال أنه ارتكب جريمة التعدي على الأمكنة) .

ثالثاً : المادة 382

نصت المادة على : (كل من يرتكب جريمة التعدي على الأمكنة بعد أن يكون قد اتخذ الحيطة لإخفاء هذا الفعل عمن له الحق في طرده أو إخراجه من البناء أو الخيمة أو السفينة أو عربة السكة الحديد التي حصل التعدي عليها يقال أنه ارتكب جريمة التعدي على الأمكنة مع التردد) .

رابعاً : المادة 383

نصت المادة على : (كل من يرتكب جريمة التعدي على الأمكنة مع التردد فيما بين غروب الشمس وشروقها يقال أنه تعدى على الأمكنة ليلاً مع التردد) .

خامساً : المادة 384

نصت المادة على : (يقال عن الشخص الذي يتعدى على الأمكنة بأنه يرتكب جريمة سطو على الأمكنة إذا توصل إلى الدخول فيها أو في أي جزء منها بأي طريقة من الطرق الست المبينة فيما بعد ، أو إذا كان موجوداً في المسكن أو في أي جزء لغرض ارتكاب جريمة ، أو أنه ارتكب جريمة فيه ثم يخرج منه أو من أي جزء منه بإحدى هذه الطرق الست وهي :

(أ) إذا دخل أو خرج عن طري منفذ عمله هو أو من حرضه على التعدي على الأمكنة لكي ترتكب جريمة التعدي على الأمكنة .

(ب) إذا دخل أو خرج عن طريق منفذ لم يعده لدخول الناس شخص آخر غيره أو غير من حرضه على الجريمة ، أو عن طريق أي منفذ توصل إليه بواسطة التسور أو التسلق على أي جدار أو بناء .

(ج) إذا دخل أو خرج عن طريق أي منفذ يكون هو أو من حرضه على التعدي على الأمكنة قد فتحه لأجل ارتكاب جريمة التعدي على الأمكنة بأي طريقة لم يكن شاغل المسكن يريد فتح ذلك المنفذ بواسطتها .

(د) إذا دخل أو خرج بواسطة فتح أي قفل لأجل ارتكاب جريمة التعدي على الأمكنة أو لأجل الخروج من المسكن بعد ارتكابها .

(هـ) إذا توصل إلى الدخول أو الخروج باستعمال القوة الجنائية أو بارتكاب جريمة تهجم أو بتهديد أي شخص بالتهجم .

(و) إذا دخل أو خرج عن طريق منفذ يعلم بأنه موصد لمنع هذا الدخول أو الخروج وقام هو أو من حرصه على التعدي على الأمانة بفض أغلاق المنفذ .

سادساً: المادة 385

نصت المادة على: (كل من يرتكب سطواً على الأمانة فيما بين غروب الشمس وشروقها يقال أنه ارتكب سطواً على الأمانة ليلاً) .

الفرع الثاني: تعريف جريمة التعدي الجنائي في القانون الجنائي لسنة 1991م

بين المشرع في المادة 183 من القانون الجنائي لسنة 1991م الركن الشرعي لجريمة التعدي حيث نصت تلك المادة على: (يعد مرتكباً جريمة التعدي الجنائي من يدخل عقاراً أو منقولاً في حيازة شخص آخر أو يبقى أو يدخل فيه بوجه غير مشروع قاصداً إرهاب ذلك الشخص أو مضايقته أو حرمانه من حقه) .

ومن خلال استعراض الركن الشرعي لجريمة التعدي الجنائي في القوانين الجنائية السابقة والتي منها على سبيل المثال كما ذكرنا قانون العقوبات لسنة 1974م والركن الشرعي لهذه الجريمة في القانون الحالي يتضح أن القانون السابق قد تناول هذا الركن بشيء من التفصيل أكثر مما ورد في القانون الحالي وأكتفى القانون الحالي بذكر عناصر هذه الجريمة بصفة عامة تاركاً المجال للإجتهد في تفسير النص وتطبيقه ، وهذه هي الفلسفة العامة للمشرع في القانون الحالي الرامية إلى تضيق دائرة التجريم والتوسيع من دائرة الإباحة حيث عمد إلى تقليل المواد مخالفاً القوانين السابقة في ذلك¹⁶¹.

المبحث الثاني: أركان جريمة التعدي الجنائي

المطلب الأول: الركن المادي

الفرع الأول: مفهوم الركن المادي للجريمة

ركن الشيء في اللغة جانبه القوي ، وفي الإصطلاح هو ما يقوم به ذلك الشيء أي ما يتم به وهو داخل فيه بخلاف شرطه وهو الخارج عنه¹⁶² .

الركن المادي وهو السلوك الاجرامي ايجابي أو سلبي يحدث نتيجة ضارة موجبة للعقاب بنص القانون وله ثلاثة عناصر:

أولاً: السلوك الاجرامي وهو الفعل أي النشاط الظاهر الخارجي في صورة أفعال وتصرفات ومواقف¹⁶³ .

ثانياً: النتيجة وهي الاثار المترتبة على السلوك الاجرامي¹⁶⁴ .

ثالثاً: رابطة السببية هي الصلة التي تربط بين الفعل والنتيجة وتثبت ان الفعل هو الذي أدى للنتيجة¹⁶⁵ .

161 . د.يس عمر يوسف _ النظرية العامة للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م _ مرجع سابق _ ص 7 _ 9.
162 . علي بن محمد الشريف الجرجاني _ معجم التعريفات _ مرجع سابق _ ص 97.
163 . د.محمد الرازي _ محاضرات في القانون الجنائي (القسم العام) _ ط 3 _ دار الكتاب الجديد المتحدة _ 2002م _ بيروت _ ص 179.
164 . د.أحمد عوض بلال _ قانون العقوبات المصري _ القسم العام (الكتاب الأول النظرية العامة للجريمة) _ دط _ دن _ 2007م _ دب _ ص 286 _ 287.
165 . د.أمل فايز الكردفاني _ البسيط في شرح القانون الجنائي _ ط 1 _ دار المصورات _ 2018م _ السودان _ ص 115.

الفرع الثاني: الركن المادي لجريمة التعدي الجنائي

الركن المادي لجريمة التعدي الجنائي حسب نص المادة 1/183 من القانون الجنائي لسنة 1991م يتمثل في قيام الجاني بالدخول أو البقاء في عقار أو منقول في حيازة الشاكي بوجه غير مشروع و نتناول هذا الركن على التفصيل الآتي :

أولاً: تعريف العقار والمنقول

العقار لغة هو ما له أصل وقرار مثل الأرض والدار ، والمنقول هو ما كان مشتركاً بين المعاني وترك استعماله في المعنى الأول ويُسمى به لنقله من المعنى الأول وهو في غير الشرع يسمى بالحقيقة العرفية كالدابة¹⁶⁶.

عرفت المادة الثالثة من القانون الجنائي لسنة 1991م كلمة العقار والمنقول حيث نصت على : (عقار يشمل الأرض وما يتصل بها إتصال قرار أو يرتبط بشئ متصل بها كذلك ، وما عدا ذلك من الأموال فهو منقول) ، وورد تعريف العقار أيضاً في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م في المادة 26 حيث نصت هذه المادة على : (كل شئ مستقر بحيز ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شئ فهو منقول ، يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رسداً على خدمته واستغلاله ويكون ثابتاً في الأرض) .

وقد ورد تعريف الأرض في عدة قوانين سودانية منها قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م حيث نصت المادة (3) : (أرض تشمل الفوائد الناشئة عن الأرض والمباني والأشياء الثابتة على الأرض بصورة دائمة كما تشمل الحصة الشائعة في الأرض وأيضاً أية مصلحة في الأرض تتطلب تسجيلاً بموجب أحكام هذا القانون أو تكون قابلة لذلك التسجيل خلاف الإمتياز ولكن لا تشمل حق زراعة جزء الأرض يكون معيناً أو قابلاً للتعيين على الرغم من أن موقعه قد يتغير من سنة إلى أخرى). وتجدر الإشارة إلى أن جريمة التعدي الجنائي قد ترتكب على أي أرض سواء كانت أرض مسجلة أو حيازة أو أرض زراعية .

ثانياً: تعريف الحيازة

الحيازة لغة الضم والجمع ويقال أحياز الدار أي نواحيها ومرافقها وتحيز المال ضم إلى الحيز وقوله تعالى : (أَوْ مُتَحِيزًا إِلَىٰ فِئَةٍ)¹⁶⁷ ، معناه أو مائلاً إلى جماعة من المسلمين¹⁶⁸.

عرفت المادة (631) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م الحيازة حيث نصت على : (الحيازة سلطة فعلية يباشرها الحائز بنفسه أو بوساطة غيره على شئ مادي بحيث تكون في مظهرها الخارجي وفي قصد الحائز مزاولاً للملكية أو لحق عيني آخر ، لا تقوم الحيازة بعمل يأتيه الشخص على أنه من المباحات أو بعمل يتحملة الغير على سبيل التسامح) .

166 . علي بن محمد الشريف الجرجاني _ معجم التعريفات _ مرجع سابق _ ص 129 _ 197.

167 . سورة الأنفال _ الآية 16.

168 . أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ _ المصباح المنير _ دط _ مكتبة لبنان _ 1987م _ بيروت _ ص 60.

وللحياسة أحكام عامة يمكن اجمالها في الآتي :

أولاً: الحياسة لا تقع إلا بالنسبة للحقوق العينية¹⁶⁹ ، دون الشخصية وترد على الأموال الخاصة دون الأموال العامة فالأموال العامة غير قابلة للتملك بالتقادم .

ثانياً: لا يشترط في الحياسة أن يكون الحائز كامل الأهلية حيث أن الصبي غير المميز يكسب الحياسة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية¹⁷⁰ .

ثالثاً: الحياسة قد تكون بحسن نية أو بسوء نية وفي هذا الشأن فقد نصت المادة (637) من قانون المعاملات المدنية على : (يعتبر الحائز حسن النية اذا كان يجهل انه يعتدى على حق الغير الا اذا كان هذا الجهل ناشئاً عن خطأ جسيم ، إذا كان الحائز شخصاً اعتبارياً فالعبرة بنية من يمثله وحسن النية يفترض ما لم يقم الدليل على العكس أو ينص القانون على خلاف ذلك).

ونصت المادة (638) من ذات القانون على : (يصبح الحائز سئ النية من الوقت الذي يعلم فيه أن حيازته اعتداء على حق الغير ، يعتبر الحائز سئ النية من وقت اعلانه في صحيفة الدعوى بما يفيد أن حيازته اعتداء على حق الغير. كما يعتبر سئ النية اذا اغتصب الحياسة بالاكراه من غيره) .

وللحياسة عنصران هما :¹⁷¹

أولاً: العنصر المادي

يتمثل في القيام بالأعمال المادية التي يقتضيها مضمون الحق موضوع الحياسة أي أن يقوم الشخص بالأعمال المادية التي يباشرها عادة من كان مالكا للشيء ، فمباشرة هذه الأعمال المادية هي التي تكون الركن المادي في الحياسة .

وتطبيقاً لذلك فقد ورد في سابقة : جمال حسن عثمان /ضد/ أحمد حبيب محمد : (إذا مُنح شخصاً ما أرضاً حكومية وتبين أنها في حيازة شخص آخر فلا يحق للشخص الممنوحة له الأرض رفع دعوى مدنية بالتعدي في مواجهة ذلك الشخص لأن التعدي لا يكون إلا على الحياسة الفعلية)¹⁷²

ثانياً: العنصر المعنوي

لا تكفي أفعال السيطرة الفعلية على الشيء محل الحياسة لوحدها بل لابد أن تتوافر لدى الحائز نية تملكه والظهور بمظهر صاحب الحق ومالكه .

وللحياسة عدة عيوب تتمثل في الآتي :

أولاً: عيب عدم الإستمرار أو التقطع

يجب أن تكون الحياسة مستمرة غير متقطعة أي أن تتوالى أعمال السيطرة المادية على الشيء في فترات متقاربة منتظمة فيستعمل الحائز الشيء من وقت إلى آخر كلما تدعوا الحاجة إلى

169 . الحق العيني هو الذي يعطي لصاحبه سلطة مباشرة على شيء معين يقرره القانون لشخص معين ويخوله فيه استعمال ذلك الشيء والانتفاع به والتصرف فيه دون واسطة بحيث يستطيع بمقتضى هذه السلطة أن يقوم بأعمال معينة تحقق له منفعة تتعلق بهذا الشيء لمزيد من التفصيل انظر في ذلك : عبد الرزاق أحمد السنهوري بك _ علم أصول القانون _ دط _ مطبعة فتح الله إلياس نوري وأولاده _ 1936م _ مصر _ ص 223 _ 224 .

170 . قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م _ المادة 633 .

171 . د.محمد حسن محمد أحمد _ حيازة العقار (التطبيقات العملية بالمحاكم السودانية على ضوء قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م والفقه والقوانين ذات الصلة والسوابق القضائية) _ دط _ دار الدي _ 2021م _ السودان _ ص 20 _ 24 .

172 . مجلة الأحكام القضائية لسنة 1995م _ ص 186 .

استعماله كما يستعمل المالك ملكه عادة ، وليس من الضروري أن يستعمل الحائز الحق في كل وقت
بغير انقطاع حتى تكون الحيازة مستمرة فهذا أمر يكاد يكون مستحيلاً¹⁷³

ثانياً : عيب الإكراه

تكون الحيازة معيبة بهذا العيب إن حصل عليها صاحبها بالقوة أو بالتهديد ، وبقي محتفظاً
بها دون أن تنقطع القوة أو التهديد الذي حصل عليها به ، ويستوي في ذلك أن تكون القوة أو التهديد
قد أستعمل ضد المالك الحقيقي لانتزاع ملكه منه أو استعمل ضد حائز سابق غير مالك لانتزاع حيازته
، كما يستوي أن يكون من استعمل القوة أو التهديد هو الحائز نفسه أو أعوان له يعملون باسمه ،
وهذا العيب مؤقت بمعنى أنه بتوقف القوة أو التهديد وتصبح الحيازة خالية من هذا العيب¹⁷⁴ .

ثالثاً : عيب الخفاء

إذا أخفى الحائز الحيازة عن المالك أو صاحب الحق بحيث لا يشعر هذا بأن حقه في حيازة
غيره كانت الحيازة مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية ، ومن ثم لا تكون صالحة لأن تحي بدعاوى
الحيازة¹⁷⁵ .

رابعاً : عيب اللبس والغموض

إذا كانت الحيازة غير واضحة أي غامضة فإنها تكون حيازة معيبة ولا ترتب آثارها¹⁷⁶ .
ولا تترتب آثار الحيازة إلا من الوقت الذي تزول فيه تلك العيوب حيث نصت المادة (635) من
قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م على : (إذا اقترنت الحيازة باكراه أو حصلت خفية أو كان فيها
لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الاكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها الا من
الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب) .

وقد حددت المادة (639) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م قواعد انتقال الحيازة من
الحائز إلى غيره حيث نصت على :

(1) تنتقل الحيازة إلى الخلف العام بصفاتها على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف
أنه كان في حيازته حسن النية جازله أن يتمسك بحسن نيته.

(2) تنتقل الحيازة إلى غير الخلف إذا تفق الخلف والسلف على ذلك وكان في استطاعة من
انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء
المحمل بهذا الحق.

(3) يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الخلف واضعاً يده لحساب من يخلفه
في الحيازة أو استمر الخلف واضعاً يده ولكن لحساب نفسه.

(4) يجوز أن يتم نقل الحيازة إذا تسلم الخلف ما يمكنه من التسلم المادي للشيء ، فتسليم
السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم مقام

173 . عبد الرازق أحمد السنهاوري _ الوسيط في شرح القانون المدني _ ج9 _ دط _ دار إحياء التراث العربي _ دن _ دس _
دب _ 842 _ 843 .

174 . عبد الرازق أحمد السنهاوري _ الوسيط في شرح القانون المدني _ ج9 _ المرجع السابق _ ص 852 _ 853 .

175 . صلاح الدين سر الختم علي _ الوجيز في شرح دعاوى الحيازة _ مرجع سابق _ ص 26 _ 27 .

176 . نفس المرجع السابق _ ص 29 .

تسليم البضائع ذاتها على أنه إذا تسلم شخص هذه السندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.

(5) يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.

وحسب المادة (640) من القانون المذكور تزول الحيازة بعدة أسباب تتمثل في الآتي :

1 - فقد الحائز السيطرة على الشيء محل الحيازة وذلك بأن يتخلى عن حيازة الشيء فيفقد السيطرة المادية والمعنوية أو يفقد العنصر المادي فقط .

2 - تزول الحيازة إذا كانت واردة على عقار وسلبت بحيث نشأت حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو بغير علمه واستمرت سنة كاملة دون أن يسترد حيازته وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة إذا بدأت علناً أو من وقت علم الحائز بها إذا بدأت خفية.

وحيث أن المشرع في قانون المعاملات المدنية أنف الذكر قد حدد بالتفصيل الأحكام التي تتعلق بالحيازة أرى ضرورة أن يتم الرجوع إلى هذه النصوص عند النظر إلى الركن المادي لجريمة التعدي الجنائي والرجوع بصفة عامة إلى كافة النصوص ذات الصلة بالركن المادي في القوانين المختلفة بغرض توضيح الركن المادي للجريمة .

وتجدر الإشارة إلى أن هنالك خلاف قانوني حول نوع الحيازة التي ترتكب ضدها جريمة التعدي الجنائي حيث يرى بعض شراح القانون أن جريمة التعدي الجنائي تقع على الحيازة الفعلية المادية وهي حيازة صاحب المال إذا كان يمارس هيمنته الفعلية عليه ¹⁷⁷ ، وقد وافقت بعض السوابق القضائية هذا الرأي ¹⁷⁸ .

ويرى آخرون أن جريمة التعدي الجنائي تقع على الحيازة الفعلية والحيازة المستندية وفي هذا الشأن نشير إلى الرأي المخالف في السابقة القضائية : - حكومة السودان /ضد/ شول جاك سيرك والمنشورة بمجلة الأحكام القضائية لسنة 1989م على صفحة 89 حيث ورد : (إن الحيازة التي ترتكب ضدها جريمة تحت المادة 386 عقوبات هي حيازة صاحب العقار الذي يمارس السيطرة الفعلية والقانونية بموجب ترخيص من الحكومة والقول بغير ذلك يجعل القطع السكنية التي خططت وخصصت وسلمت لمستحقها نهياً للمعتدين عليها والحائزين لها بدون وجه حق) .

وفي تقديري أن جريمة التعدي الجنائي تقع على الحيازة الفعلية والمستندية لأن النص جاء عاماً وبإستقراء البند الأول من المادة 183 المشار إليه نجد أن هذه الجريمة قد ترتكب ضد الحيازة المستندية فإذا ثبت دخول شخص في عقار آخر وكان للأخير شهادة بحث من تسجيلات الأراضي فإن ذلك يعتبر تدخل غير مشروع .

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد نص على أن جريمة التعدي الجنائي تقع على الحيازة فقط وفي تقديري يجب تعديل النص لأن من باب أولى أن ينص المشرع على التعدي على الملكية وهو أمر متصور ومثال لذلك أن يكون الشاكي مالك للأرض بموجب مستندات رسمية ولم يسكن فيها أو

177 . د. محمد محي الدين عوض _ قانون العقوبات السوداني معلقاً عليه _ دط _ مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي _ 1979م _ دب _ ص 772 _ 773 .

178 . انظر في ذلك : سابقة : حكومة السودان /ضد/ محمد علي سعيد _ مجلة الأحكام القضائية لسنة 1978م _ ص 434 .

يؤجرها لشخص آخر فيقوم المتهم بالدخول أو البقاء في هذه الأرض وتهديد الشاكي بإيقاع ضرره إن حاول الدخول للأرض أو التصرف فيها .

وتجدر الإشارة إلى أن جريمة التعدي الجنائي تقع على المنقول والحياسة فيه هي سند الملكية أي أن حياسة المنقول دليل على ملكيته وسبب أيضاً لملكيته ويشترط لتطبيق ذلك أن يخضع المنقول لحياسة صحيحة وأن يصحب هذه الحياسة سبب صحيح كالبيع مثلاً وأن تقترن هذه الحياسة بحسن النية¹⁷⁹.

المطلب الثاني: الركن المعنوي

الفرع الأول: مفهوم الركن المعنوي

الركن المعنوي هو التعبير عن الحالة الذهنية أو النفسية لدى الفاعل وقت ارتكابه النشاط الإجرامي المادي ولا يخضع هذا الركن إلى ضوابط أو معايير مادية خلافاً للركن المادي¹⁸⁰.

والركن المعنوي هو القصد الجنائي (سوء القصد) وقد عرفت المادة الثالثة من القانون الجنائي سوء القصد بأنه : (يقال عن الشخص انه فعل شيئاً "بسوء قصد " إذا فعله بقصد الحصول على كسب غير مشروع لنفسه أو لغيره , أو بقصد تسبب خسارة غير مشروعة لشخص آخر , وتعني عبارة " كسب غير مشروع " الحصول على مال أو حجزه بطريق غير مشروع , وتعني عبارة "خسارة غير مشروعة" حرمان أي شخص من ماله أو منعه منه أو حجزه منه بطريق غير مشروع) .

وينتفي الركن المعنوي بحسن النية وسلامة المقصد وبزل الحيطة والحذر اللازمين , والقصد الجنائي يستشف من خلال كافة الظروف والملابسات المحيطة بالجريمة , والقصد الجنائي أمر معنوي يستدل عليه من الأفعال الظاهرة والبدالة عليه وينطبق عليه المعيار الذاتي بمعنى أن التوصل إليه يكون بما يدور في ذهن المتهم لا في ذهن غيره¹⁸¹.

ولا تقوم المسؤولية الجنائية إلا عند ارتكاب فعل غير مشروع بإهمال ويُعرف الإهمال بأنه عدم اتخاذ العناية والانتباه والحيطة المناسبة للحذر والإحتراس من الحاق الضرر بحياة الناس جميعاً أو حياة شخص بعينه ويعتبر من حالات الخطأ بدون تبصر¹⁸².

وحسب نص المادة (5/ب) من قانون الإثبات لسنة 1991م فإن الأصل براءة المتهم , حتى تثبت إدانته , دون شك معقول , وتطبيقاً لذلك فقد ورد في سابقة حكومة السودان /ضد/ عباس محمد سلام : (يقع على الإتهام وحده عبء إثبات جرم المتهم وراء مرحلة الشك المعقول)¹⁸³.

الفرع الثاني: الركن المعنوي لجريمة التعدي الجنائي

179 . عبد الرازق أحمد السنهاوري _ الوسيط في شرح القانون المدني _ج9 _ مرجع سابق _ 1121 _ 1126.

180 . د.علي راشد _ دليل منهجي للمحاضرات والتمرينات في نظرية القانون الجنائي _ دط _ مطبعة دار النهضة الجديدة _ دس _ القاهرة _ ص 60.

181 . سابقة : حكومة السودان /ضد/ محمد رباح حامد _ مجلة الأحكام القضائية لسنة 1979م.

182 . محمد محي الدين عوض _ قانون العقوبات السوداني معلقاً عليه _ مرجع سابق _ ص 522.

183 . مجلة الأحكام القضائية لسنة 1973م _ ص 255.

الدخول أو التدخل بوجه غير مشروع في عقار أو منقول في حيازة شخص آخر لا يكفي وحده للإدانة تحت نص المادة (1/183) من القانون الجنائي حيث يجب أن يقصد الجاني مضايقة أو إرهاب أو إهانة الشاكي¹⁸⁴.

المضايقة هي كل ما يقلق الذهن¹⁸⁵.

والإرهاب حسب نص المادة 144 من القانون الجنائي لسنة 1991م يُعد جريمة حيث نصت تلك المادة على: (يعد مرتكباً جريمة الإرهاب من: يتوعد غيره بالأضرار به أو بأي شخص آخر يهيمه أمره قاصداً بذلك تهديده أو حمله على أن يفعل ما لا يلزمه قانوناً أو لا يفعل ما يجوز له قانوناً، تصدر منه حركة أو تحفز قاصداً بذلك استعمال القوة الجنائية أو عالماً باحتمال أن يلحق ذلك في روع أي شخص حاضراً أنه يوشك أن يستعمل معه القوة الجنائية، من يرتكب جريمة الإرهاب، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً).

وقد ناقشت السوابق القضائية المتعاقبة مسألة وجود الشاكي عند دخول المتهم العقار فقد ذهبت بعض السوابق إلى القول بأن عنصر الإرهاب والمضايقة لا يتحقق إلا بوجود شخص (الشاكي) في المكان الذي وقع فيه التعدي فالجريمة لا ترتكب ضد شخص في الفراغ والقول بغير ذلك يجعل واقعة التعدي وحدها خلافاً للقصد الصريح للشارع¹⁸⁶.

وفي تقدير أن جريمة التعدي الجنائي تقع حتى وإن كان الشاكي غير موجود عند دخول الشاكي طالما أن هذا الدخول كان غير قانوني كما أن الإرهاب أو المضايقة قد يتحققان ولو لم يتواجد الشاكي في مكان الجريمة كان يكون ذلك عبر الهاتف.

وقد ناقشت السوابق القضائية أيضاً مسألة منازعة المتهم أو مطالبته بحق قانوني في العقار وفي هذا الشأن نشير إلى السابقة القضائية غير المنشورة: حكومة السودان /ضد/ علي عبد القادر جرتق وآخرين، النمرة م ع / ط ج / لا 57 / 2011م والتي أرسيت المبدأ الآتي: (إن منازعة المتهم في ذات الحق الذي يدعيه الشاكي ينفي القصد الجنائي)، وفي هذا الشأن أرى أن الأمر ليس على إطلاقه ويختلف من دعوى إلى أخرى فقد يستشف من الوقائع سوء نية وقصد المتهم وهذا الأمر يترك لسلطة المحكمة التقديرية ويجب على المحكمة تحري الدقة للوصول لقصد المتهم فعلى سبيل المثال قد تقوم السلطات بتخصيص قطعة الأرض التي يُقيم فيها المتهم للشاكي ويثبت من خلال البيانات علم المتهم بذلك ويصر على البقاء في قطعة الأرض فهنا أرى أن الجريمة ثابتة بركنيها المادي والمعنوي، وفي هذا الشأن يتعين على سلطات الأراضي أن تقوم بتطهير الأرض الممنوحة لأي شخص وجعلها خالية من الموانع كإجراء سابق على التصرف فيها بمنحها له¹⁸⁷.

184. سابقة: حكومة السودان /ضد/ عوض الكريم إبراهيم وآخرين _ مجلة الأحكام القضائية لسنة 1986م _ ص 47.

185. أ.د. محمد الفاتح اسماعيل _ القانون الجنائي (2) القسم الخاص _ ط 1 _ منشورات جامعة السودان المفتوحة _ 2008م _ السودان _ ص 522.

186. انظر سابقة: حكومة السودان /ضد/ محمد علي سعيد _ مجلة الأحكام القضائية لسنة 1978م _ ص 434.

187. انظر في ذلك: قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994م _ المادة 45.

المبحث الثالث : عقوبة جريمة التعدي الجنائي

المطلب الأول : مفهوم العقوبة

الفرع الأول : تعريف العقوبة

العقوبة في اللغة هي الجزاء عاقب بين الشيئين أتى بأحدهما بعد الآخر وفلان جاء بعقبه وفلاناً في الرحلة والعمل أعقبه وفلاناً بذنبه معاقبة وعقاباً جزاه سوءاً بما فعل¹⁸⁸ .
والعقوبة في القانون هي انتقاص أو حرمان من كل أو بعض الحقوق الشخصية يتضمن إبلاماً ينال مرتكب الفعل الإجرامي كنتيجة قانونية لجريمته ويتم توقيعهما بإجراءات خاصة وبمعرفة جهة قضائية¹⁸⁹ .

ولم يُعرف القانون الجنائي لسنة 1991م العقوبة ونص فقط في المادة (3) على تعريف العقوبة التعزيرية حيث نصت تلك المادة على : (تعني أي عقوبة غير الحدود والقصاص) .

الفرع الثاني : أقسام العقوبة

أخذ المشرع السوداني في قانون 1991م في تقسيم العقوبات بما ورد في الفقه الإسلامي حيث تنقسم العقوبة في الشريعة الإسلامية إلى قسمين القسم الأول وهو العقوبة الأخروية قال تعالى : (يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (16) الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (17) وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَرْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاطِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (18) يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (19) وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)¹⁹⁰ ، والقسم الثاني هو العقوبة الدنيوية وتنقسم الأخيرة إلى قسمين أيضاً القسم الأول هو العقوبة المحددة أو المقدرة والقسم الثاني هو العقوبة الغير محددة أو مقدرة وتسمى بالعقوبة التعزيرية أو العقوبة التفويضية أي يترك تحديدها للقاضي¹⁹¹ .

وقد حدد القانون الجنائي لسنة 1991م العقوبات الحدية والتعزيرية في المواد من 27 إلى 37.

المطلب الثاني : عقوبة جريمة التعدي الجنائي

الفرع الأول : عقوبة جريمة التعدي الجنائي

حددت المادة (2/183) من القانون الجنائي لسنة 1991م عقوبة جريمة التعدي الجنائي حيث نصت على : (من يرتكب جريمة التعدي الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، فإذا حدث التعدي بقصد ارتكاب جريمة أو باستعمال القوة الجنائية يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة ، فإذا كان ذلك ليلاً أو باستعمال سلاح أو أداة صالحة للإيذاء يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة) .

188 . مجمع اللغة العربية _ المعجم الوسيط _ مرجع سابق _ ص 613.

189 . د. محمد عبد اللطيف فرج _ شرح قانون العقوبات القسم العام _ النظرية العامة للعقوبة والتدابير الإحترازية _ دط _ دن _ 2012م _ دب _ ص 50.

190 . سورة غافر _ الآيات 17 _ 20.

191 . د. عبد الرحيم صدقي _ الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية _ ط 1 _ مكتبة النهضة المصرية _ 1987م _ القاهرة _ ص 104 _ 105.

ويستشف من هذا النص أن عقوبة جريمة التعدي الجنائي هي السجن تعزيراً مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً وقد اعتبر المشرع ارتكاب التعدي بقصد ارتكاب جريمة أو باستعمال القوة الجنائي ظرف مشدد حدد له عقوبة السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع جواز توقيع عقوبة الغرامة واعتبر المشرع أيضاً ارتكاب التعدي ليلاً أو باستعمال سلاح أو أداة صالحة للإيذاء ظرف مشدد أيضاً حدد له عقوبة السجن لا تتجاوز خمس سنوات كما يجوز توقيع عقوبة الغرامة .

وقد تباينت آراء الفقهاء حول تعديل عقوبة جريمة التعدي الجنائي وفي هذا الشأن أرى أن يتم ذلك وفق الإجراءات القانونية مراعاة لكافة الظروف في الدولة مع التأكيد على ضرورة أن تراعي المحكمة نص المادة (39) من القانون الجنائي لسنة 1991م والمتعلق بتفريد العقوبة .

الفرع الثاني : تنفيذ عقوبة جريمة التعدي الجنائي

التنفيذ لغة مأخوذ من نفذ الأمر أي قضاه و نفذ الحكم أخرجه إلى العمل حسب منطوقه¹⁹². والتنفيذ في القانون هو إعمال القواعد القانونية في الواقع العملي فهو حلقة الإتصال بين القاعدة والواقع وهو الوسيلة التي يتم بها تسيير الواقع على النحو الذي يتطلبه القانون والأصل أن يتم تحقيق القواعد القانونية في الواقع بإرادة الأفراد ولكن قد لا يحدث التطبيق التلقائي للقواعد القانونية وفي هذه الحالة يتم إجبار الأفراد على احترام القانون وتطبيقه وتتولى الدولة ذلك بواسطة السلطة القضائية¹⁹³.

حدد الفرع الثاني من الفصل الثالث في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م كافة الأحكام المتعلقة بتنفيذ الأحكام وبما أن عقوبة جريمة التعدي الجنائي تنحصر في السجن والغرامة نتناول الأحكام المتعلقة بهما على النحو الآتي :

أولاً: تنفيذ عقوبة السجن

نصت المادة (2/1/196) من القانون على : (يرسل المحكوم عليه بالسجن فوراً إلى السجن المعين فإذا تعذر ذلك فيحفظ في حراسة الشرطة لحين تسليمه لضابط السجن المسنول ، يبدأ سريان عقوبة السجن بعد بدء تنفيذها الفعلي وبعد استيفاء أى عقوبة سجن استحققت في محاكمة سالفه). ويمكن للمحكمة حساب فترة بقاء المتهم بالحراسة انتظاراً للمحاكمة ضمن عقوبة السجن التي توقعها¹⁹⁴.

ثانياً: تنفيذ عقوبة الغرامة

- (1) إذا حكم بغرامة أو تعويض فعلى المحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بطريقة الأداء ، وعليها في حالة عدم الأداء أن تصدر أمراً بتحصيل المبلغ بأى من الطرق الآتية :
- (أ) الاستيلاء على أى مال منقول يملكه الجاني وبيعه ،
- (ب) الحجز على أي دين مستحق للجاني واستيفائه ،
- (ج) الحجز على أي عقار مملوك للجاني وبيعه .

192 . مجمع اللغة العربية _ المعجم الوسيط _ مرجع سابق _ ص 939.

193 . د. أحمد مليجي _ الموسوعة الشاملة في التنفيذ _ ج 1 _ ط 3 _ دن _ دس _ دب _ ص 13.

194 . سابقة : حكومة السودان / ضد/ عبد الله يحيى إسماعيل وآخر _ مجلة الأحكام القضائية لسنة 1991م.

- (2) يبلغ الأمر بالاستيلاء وبيع المال المنقول إلى القاضي الذي يقع التنفيذ في دائرة اختصاصه.
- (3) في حالة التنفيذ بطريق الحجز على الدين والعقارات تتبع المحكمة إجراءات التنفيذ المدنية وتؤدي مصروفات التنفيذ من المبالغ المحصلة .
- (4) إذا تعذر تحصيل مبلغ الغرامة بالطرق المتقدمة فيجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ عقوبة سجن بديلة أو بالإفراج عن المحكوم عليه في أي وقت بالتعهد أو الكفالة .
- (5) إذا تعذر تحصيل التعويض بالطرق المتقدمة فيجوز للمحكمة إتباع الإجراءات المدنية في ذلك.

وحسب ما جرى عليه العمل القضائي على المحكمة التي تصدر الحكم تحديد طريقة الأداء وبالترتيب الوارد في المادة 198 وعلى المحكمة إستفسار الأطراف واستجوابهم وقبول مستنداتهم وبيناتهم في ذات الجلسة التي تباشر فيها الإجراءات لإصدار الأمر بطريقة الأداء¹⁹⁵ .

وحسب ما جرى عليه العمل القضائي أيضاً عند حساب مدة السجن الأصلية والبديلة لدفع الغرامة في محاكمة واحدة لا تزيد مدة السجن الإجمالية عن مدة السجن المؤبد¹⁹⁶ .

وبالرجوع إلى نص المادة 198 المشار إليه نجد أنه قد حدد كيفية تحصيل عقوبة الغرامة والتعويض حيث تملك المحكمة الجنائية سلطة الحكم بالتعويض ورد المنفعة أو المال وذلك حسب نص المادة 46 من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادتين 1/141 ، 204 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ، وبذلك يمكن للمحكمة الحكم بإخلاء المدان من العقار ورد الحيازة للشاكي .

وفيما يتعلق بجريمة التعدي الجنائي تجدر الإشارة أنه وفي حالة مطالبة الشاكي بإزالة آثار التعدي فإنه يجب على المحكمة أن تحدد في الأوامر النهائية في الحكم حسب نص المادة 1/139م من قانون الإجراءات الجنائية تحديد كيفية إزالة آثار التعدي تفادياً لإثارة أي أسباب تعرقل تنفيذ الحكم.

خاتمة:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وسيد الأولين والآخرين وأفضل خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ، أما بعد فقد تناول الباحث في هذا البحث موضوع جريمة التعدي الجنائي في القانون السوداني ومن النتائج التي توصل إليها الباحث :

- 1 _ تناول المشرع السوداني الركن الشرعي لجريمة التعدي الجنائي في القوانين الجنائية السابقة بشيء أكثر تفصيلاً من القانون الجنائي الحالي لسنة 1991م .
- 2 - ترتكب جريمة التعدي الجنائي على الحيازة الفعلية والمستندية .
- 3 _ جريمة التعدي الجنائي تقع حتى وإن كان الشاكي غير موجود عند دخول الشاكي في العقار موضوع الجريمة .
- 4 - منازعة المتهم أو مطالبته بحق قانوني في العقار لا تنفي الركن المعنوي للجريمة في بعض الأحيان .

195 . محاكمة عوض السيد عوض الكريم م ع / ط ج / 328 / 1997م ط ج / 329 / 97 مراجعة / 1998م _ مجلة الأحكام القضائية لسنة 1998م.

196 . حكومة السودان / ضد / آ.أ.أ.م ع / غ / مؤبد / 54 / 2017م مجلة الأحكام القضائية لسنة 2017م _ ص 67.

وعلى ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث فإنه يوصي بالآتي :

- 1 - تنظيم الندوات والمحاضرات العلمية لتناول الموضوعات القانونية من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية .
 - 2_ الرجوع إلى كافة النصوص ذات الصلة بالركن المادي في القوانين المختلفة بغرض توضيح الركن المادي للجريمة .
 - 3 - تعديل نص المادة 1/183 من القانون الجنائي ليشمل التعدي على الملكية .
 - 4 _ يجب على المحكمة تحري الدقة للوصول لقصد المتهم عند دفعه بوجود نزاع في العقار موضوع الدعوى .
 - 5 _ يجب على المحكمة عند مطالبة الشاكي إزالة آثار التعدي أن تحدد في الأوامر النهائية في الحكم كيفية إزالة آثار التعدي .
- المصادر والمراجع :
- القرآن الكريم

- 1 _ أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ _ المصباح المنير _ دط _ مكتبة لبنان _ 1987م _ بيروت .
- 2 _ أحمد عوض بلال _ قانون العقوبات المصري _ القسم العام (الكتاب الأول النظرية العامة للجريمة) _ دط _ دن _ 2007م _ دب .
- 3 _ أحمد محمد عطية محمد _ نظرية التعدي كأساس للمسئولية المدنية الحديثة دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه والقضاء _ دط _ دار الفكر الجامعي _ دس _ الإسكندرية .
- 4 _ أحمد مليجي _ الموسوعة الشاملة في التنفيذ ج1 _ ط3 _ دن _ دس _ دب .
- 5 _ أمل فايز الكردفاني _ البسيط في شرح القانون الجنائي _ ط1 _ دار المصورات _ 2018م _ السودان .
- 6 _ الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني _ فتح الباري بشرح صحيح البخاري _ تحقيق محمد كامل قره بللي _ ج 22 _ ط1 _ دار الرسالة العالمية _ 2013م _ دمشق .
- 7 _ صلاح الدين سرالختم علي _ الوجيز في شرح دعاوى الحيازة _ ط2 _ دن _ 2019م _ السودان .
- 8 _ عبد الرازق أحمد السهوري _ الوسيط في شرح القانون المدني ج9 _ دط _ دار إحياء التراث العربي _ دن _ دس _ دب .
- 9 _ عبد الرازق أحمد السهوري بك _ علم أصول القانون _ دط _ مطبعة فتح الله إلياس نوري وأولاده _ 1936م _ مصر .
- 10 _ عبد الرحيم صديقي _ الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية _ ط1 _ مكتبة النهضة المصرية _ 1987م _ القاهرة .
- 11 _ علي بن محمد الشريف الجرجاني _ معجم التعريفات _ تحقيق محمد صديق المنشاوي _ دط _ دار الفضيلة _ دس _ القاهرة .

- 12 _ علي راشد _ دليل منهجي للمحاضرات والتمرينات في نظرية القانون الجنائي _ دط _ مطبعة دار النهضة الجديدة _ دس _ القاهرة .
- 13 _ فهد صالح العجلان _ التحريم والتجريم في بيان العلاقة بين التحريم الشرعي والتجريم القانوني _ ط1 _ دن _ 2017م _ الرياض .
- 14 _ قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994 م .
- 15 _ قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م .
- 16 _ مجمع اللغة العربية _ المعجم الوسيط _ ط4 _ مكتبة الشروق الدولية _ 2004م _ مصر .
- 17 _ محمد أبوزهرة _ الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي _ دط _ دار الفكر العربي _ 1998م _ القاهرة .
- 18 _ محمد الرازقي _ محاضرات في القانون الجنائي (القسم العام) _ ط3 _ دار الكتاب الجديد المتحدة _ 2002م _ بيروت .
- 19 _ محمد الفاتح إسماعيل _ القانون الجنائي (1) _ ط1 _ منشورات جامعة السودان المفتوحة _ 2007م _ دب .
- 20 _ محمد الفاتح اسماعيل _ القانون الجنائي (2) القسم الخاص _ ط1 _ منشورات جامعة السودان المفتوحة _ 2008م _ السودان .
- 21 _ محمد حسن محمد أحمد _ حيازة العقار (التطبيقات العملية بالمحاكم السودانية على ضوء قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م والفقه والقوانين ذات الصلة والسوابق القضائية) _ دط _ دارالدي _ 2021م _ السودان .
- 22 _ محمد عبد اللطيف فرج _ شرح قانون العقوبات القسم العام _ النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية _ دط _ دن _ 2012م _ دب .
- 23 _ محمد محي الدين عوض _ قانون العقوبات السوداني معلقاً عليه _ دط _ مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي _ 1979م _ دب .
- 24 _ المكتب الفني والبحث العلمي _ مجلة الأحكام القضائية السودانية _ أعداد مختلفة _ السلطة القضائية السودانية _ الخرطوم .
- 25 _ وهبة الزحيلي _ الفقه الإسلامي وأدلته _ ج6 _ ط2 _ دار الفكر _ 1985م _ دمشق .
- 26 _ يس عمريوسف _ النظرية العامة للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م _ ط1 _ دار ومكتبة الهلال _ 1993م _ دب .